

(၅. ၂၂)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๘๔/๒๕๔๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๙/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ระหว่าง {

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซ์ฟฟลาย ผู้ฟ้องคดี
- เทศบาลตำบลวังสะพุง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๒/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๒๗๔/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบุงไสล่ จำนวน ๑๒ โครงการ ตามแบบแปลนที่กำหนด ณ บ้านบุงไสล่ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๔๙๘,๗๓๙.๑๐ บาท ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงาน ดังนี้ งวดที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำตามรายการก่อสร้างที่ ๗ ถมดินตามรายการที่ ๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรายการก่อสร้างที่ ๒ และที่ ๓ จนแล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕ วัน) ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๗๔๗.๘๒ บาท



/งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรายการก่อสร้างที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ตามรายการที่ ๔ และเปลี่ยนฝาบ่อพักตามรายการที่ ๖ จนแล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕ วัน) ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเป็นเงินจำนวน ๖๒๔,๖๘๔.๗๘ บาท งวดที่ ๓ เมื่อปฏิบัติงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรายการก่อสร้างที่ ๕ จนแล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕ วัน) ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเป็นเงินจำนวน ๖๒๔,๖๘๔.๗๗ บาท งวดที่ ๔ เมื่อปฏิบัติงานก่อสร้างตามรายการที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบแปลนทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕ วัน) ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเป็นเงินจำนวน ๗๔๙,๖๒๑.๗๓ บาท ภายหลังทำสัญญาจ้างแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดแต่ไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างตามสัญญาได้ เนื่องจากในตำแหน่งของการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ตลอดแนวก่อสร้างมีการวางท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาวังสะพุง หากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยมิได้ย้ายท่อเมนและท่อจ่ายน้ำประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างก่อน เกรงว่าจะทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านบึงไสลดประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ผู้ฟ้องคดีจึงระงับการก่อสร้างตามสัญญาไว้ และได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ดำเนินการย้ายท่อประปาดังกล่าวพร้อมขอให้ขยายอายุสัญญาก่อสร้างด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้ประสานไปยังสำนักงานประปาวังสะพุงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว จากนั้นมีการชี้แจงว่า แนวที่จะก่อสร้างรางระบายน้ำโดยไม่ให้กระทบต่อประชาชนในการใช้น้ำประปานั้นควรทำการก่อสร้างโดยไม่ต้องย้ายท่อประปา หากจุดใดที่ไม่ตรงแนวท่อประปาก็สามารถก่อสร้างได้เลย ส่วนจุดที่กระทบต่อแนวท่อประปา สำนักงานประปาวังสะพุงจะคอยระวังย้ายแนวท่อทันที และให้ผู้ฟ้องคดีประสานการย้ายท่อประปาดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการ แต่ปรากฏว่าไม่มีตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีและของสำนักงานประปาวังสะพุงมาชี้แนวเขตและย้ายท่อประปาตามที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้อีก จึงได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีและสำนักงานประปาวังสะพุงมาชี้แนวเขตและย้ายท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ขอต้ออายุสัญญาออกไปอีก ๒๘ วันตามจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการก่อสร้างไป



/อันเนื่อง...

อันเนื่องมาจากความล่าช้าของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการย้ายท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาออกจากแนวเขตก่อสร้าง ภายหลังจากได้มีการดำเนินการย้ายท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างทั้งโครงการจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดเป็นเวลา ๓๙ วัน ขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๖๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากจะเรียกค่าปรับผู้ฟ้องคดีควรถูกปรับเพียง ๑๑ วัน คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ส่วนระยะเวลาอีก ๒๘ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเดิม คือ วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา การคิดคำนวณเงินค่าปรับดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๒๘ วัน และคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๗๔,๙๑๖ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า การเคหะแห่งชาติได้รับอนุมัติเงินงบประมาณและมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลตำบลวังสะพุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุมชน คือ ชุมชนบุงไส่ จำนวนเงิน ๓,๕๙๖,๔๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างแทนการเคหะแห่งชาติ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบุงไส่ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาคูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ สำหรับผู้ที่ไม่ไปคูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงให้ถือว่าได้รับทราบปัญหาอุปสรรคทั้งปวงแล้ว หากเกิดปัญหาใดจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๔๔ ในวงเงิน ๒,๔๙๘,๗๓๙.๑๐ บาท แบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ และต้องให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔



/วันที่ ๑...

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือแจ้งขอเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานจริง

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานงานให้ย้ายท่อประปาของสำนักงานประปาวังสะพุงซึ่งวางขวางแนวทางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำออกไป และขอขยายระยะเวลาทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ประสานกับสำนักงานประปาวังสะพุงดำเนินการย้ายท่อประปาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

วันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีกรณีความขัดข้องในการย้ายท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ในขณะที่ยังไม่ได้ทำงานจริง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอต่ออายุสัญญาออกไป ๒๘ วัน อ้างเหตุต้องเสียเวลาในการทำงาน เนื่องจากการย้ายท่อประปาออกจากแนววางท่อระบายน้ำ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าลงมือทำงานก่อสร้างจริง

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอส่งมอบงานทั้งหมดและขอเบิกค่าจ้าง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบว่าหากส่งงานล่าช้าจะต้องถูกปรับตามสัญญา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ กองคลังในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุทำบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้ากองช่างพิจารณา กรณีผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา ซึ่งกองช่างพิจารณาแล้วทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีว่าไม่สามารถขยายเวลาให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามขอ ต่อมานายกเทศมนตรีเห็นชอบแล้ว

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๓๙ วัน ขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๖๓๓ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างและไม่เคยขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป เนื่องจากไม่มีกรณีที่เชื่อว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่สมควรจะอนุญาต อีกทั้งงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างมีหลายรายการ หากสถานการณ์ไม่เหมาะสมที่จะทำงานใดก็ยังยังสามารถทำงานอย่างอื่นที่สามารถจะทำได้ไปก่อน โดยไม่ต้องหยุดและขอขยายระยะเวลา หนังสือของผู้ฟ้องคดีแจ้งขอเข้าทำงาน หนังสือแจ้งให้ย้ายแนววาง



/ท่อประปา...

ท่อประปา หนังสือแจ้งขอหยุดงานชั่วคราว และหนังสือแจ้งขยายเวลา ล้วนเป็นเอกสารที่แจ้งข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานจริงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ส่วนการแจ้งหยุดงานชั่วคราวก็ปรากฏว่าไม่ได้หยุดงานจริงเพียงแต่มีคณงานน้อย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในการทำเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อที่จะได้อ้างเป็นเหตุขอหยุดงานหรือขอขยายเวลาการก่อสร้างโดยไม่ต้องถูกปรับตามสัญญา ความล่าช้าในการทำงานจึงเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วจากประกาศประกวดราคาจ้างเหมาที่ได้ดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างประการใดบ้าง และจะต้องวางแผนการบริหารเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีคณงานน้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงานก็ไม่ค่อยมีให้พบเห็นได้ที่หน้างาน พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้งานไม่ก้าวหน้าและล่าช้าซึ่งเกิดจากผู้ฟ้องคดีประมุลงานได้หลายงานหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ประกอบกับขาดการวางแผนงานและการบริหารงานที่ดี จึงทำให้งานล่าช้าเสียเป็นส่วนใหญ่ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมุ่งแต่จะเอาปริมาณงานหลายสัญญาหลายแห่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คู่สัญญาซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีทำการส่งมอบงานจนคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานโดยหักค่าปรับไว้ถูกต้องตามสัญญาและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างไปโดยไม่ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงถือได้ว่าสัญญาจ้างระงับลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิและไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ปัญหาแนวท่อประปาก็ดขวางแนววางท่อระบายน้ำ และแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นอุปสรรคที่มีอยู่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ และเป็นปัญหาซึ่งเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาคเอกชนไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้ มิใช่ปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนจะทำการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ อันจะถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคตามนัยของประกาศประกวดราคาก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น จึงเป็นปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมจะทำการก่อสร้างตามสัญญาได้



/เมื่อผู้ฟ้องคดี...

เมื่อผู้ฟ้องคดีพบว่า มีแนวท่อประปาอยู่ในแนวเขตขุดร่องเพื่อวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำตลอดแนวก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องย้ายเครื่องจักรออกจากพื้นที่ก่อสร้างก่อนเพื่อมิให้เกิดขวางการจราจรของราษฎรในชุมชนดังกล่าว และได้แจ้งเป็นหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อให้ดำเนินการย้ายท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีก่อน ผู้ฟ้องคดีมิได้เพิกเฉยหรือละเลยต่อกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณชุมชนบ้านบุงไสล่ตามสัญญานี้มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตชุมชน การลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้างจะต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบถ้วนและมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการทำงาน ไม่ให้มีปัญหาติดขัดหรือมีอุปสรรคต่อการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการขุดวางแนวร่องระบายน้ำ การวางท่อระบายน้ำ การก่อสร้างรางระบายน้ำ การถมดิน การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการก่อสร้างรายการอื่น ๆ ตามสัญญาจ้างเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักจากอุปสรรคที่มีอยู่ เพื่อมิให้เกิดขวางการสัญจรของราษฎรในชุมชน และมีให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจการค้าหรือการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวหรือมีผลกระทบต่อชาวบ้านน้อยที่สุด และเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลายรายการ และสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นตามสัญญาจ้างที่สามารถกระทำได้อยู่ ณ สถานที่อื่น ซึ่งเป็นการเตรียมงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานหลักและอื่น ๆ ทุกประเภทที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีได้ลงมือทำมาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่ช่วงควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จดลงบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อบันทึกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ คงเริ่มเขียนบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ทักท้วงช่วงควบคุมงานด้วยวาจาแล้ว แต่กลับไม่รับฟังคำทักท้วง นอกจากนั้น บันทึกการปฏิบัติงานในบางวันช่วงควบคุมงานก็บันทึกว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานบ้าง ไม่มีเครื่องจักรเข้าทำงานบ้าง มีคนงานมาทำงานเพียง ๒-๓ คนบ้าง ซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวดี แต่ละเลยที่จะไม่กล่าวถึงและชี้แจงต่อศาล หลังจากผู้ฟ้องคดีต้องระงับการก่อสร้างตามสัญญาเพื่อรอฟังคำสั่ง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีและสำนักงานประปาวังสะพุงซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการทั้งสองแห่งกลับใช้เวลาติดต่oprสานงานและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นถึง ๒๘ วัน จึงจะแล้วเสร็จ อีกทั้งการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างจำเป็นต้องย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง



/ตามลำดับ...

ตามลำดับก่อนหลัง กล่าวคือ (๑) นำรถตักดิน รถขุดดิน และรถบรรทุกดินเข้าพื้นที่เพื่อขุดเปิดแนวร่องระบายน้ำและแนววางท่อระบายน้ำ (๒) เทพื้นคอนกรีตรองพื้นวางท่อระบายน้ำ เทพื้นคอนกรีตวางรางระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ และลงบ่อพักน้ำ (๓) ถมดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๔) ก่อสร้างงานอื่น ๆ ตามรายการที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ และที่ ๑๒ และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างหากไม่นำรถขุดดิน รถตักดิน และรถบรรทุกดินซึ่งมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อขุดดินเปิดแนววางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำก่อนแล้ว ก็จะไม่สามารถนำท่อระบายน้ำเข้าไปวาง ไม่สามารถก่อสร้างรางระบายน้ำ และไม่สามารถนำบ่อพักน้ำไปลงไปได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำหนังสือทักท้วงโต้แย้งการปรับตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องเรียกร้องเงินค่าปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีนำปัญหาแนวท่อประปาเกิดขวางแนวก่อสร้าง และหนังสือแจ้งขอต่ออายุสัญญาก่อสร้างมาพิจารณาสั่งการล่าช้าเกินกำหนดเวลาอันสมควร นั้น ขัดต่อระเบียบปฏิบัติทั่วไปของทางราชการ อันเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่รอฟังคำสั่งหรือผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ เพื่อจะได้นำไปปรับเปลี่ยนแผนการทำงานใหม่คล้ายดังมีเจตนาล้นเกล้าผู้ฟ้องคดีให้ต้องถูกปรับตามสัญญามากเกินไปกว่าความเป็นจริง อันเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นผู้ถูกฟ้องคดีควรจะขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี อีกทั้งก็ไม่มี การนำข้อความที่ไม่เป็นความจริงมาทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ไม่สามารถทำการก่อสร้างตามกำหนดเวลาได้ ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพรับเหมางานกับทางราชการมานาน จึงพอจะทราบระเบียบของทางราชการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่บ้าง ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคประการใดต่อพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้าง เพื่อเป็นพยานหลักฐานตาม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่มีปัญหาในเรื่องเครื่องจักรและคนงานก่อสร้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีและนิติบุคคลในเครือเดียวกัน



/ก็มี...

ก็มีเครื่องจักรประเภทรถขุดดิน รถดักดิน รถบดถนน รถบรรทุก และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับรองรับงานก่อสร้างกับหน่วยงานของราชการอยู่มากมายหลายชุด

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ประกาศประกวดราคาจ้างและสัญญาจ้างระบุงานจ้างไว้ชัดเจนว่า เป็นงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ถนนดินฯ ในพื้นที่บริเวณถนนสาธารณะเดิม ณ บ้านบึงไสล์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ซึ่งมีเสาไฟฟ้าและท่อประปาตั้งฝังอยู่ บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา เสาไฟฟ้า ย่อมวางตั้งอยู่ในบริเวณถนนสาธารณะเป็นปกติธรรมดา ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่จะมีขึ้นในการทำงานในพื้นที่นี้เป็นอย่างดีแล้วก่อนเสนอราคาและเข้าทำสัญญา ย่อมต้องวางแผนการทำงานเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา ซึ่งกำหนดเวลาในสัญญาย่อมเป็นสาระสำคัญของสัญญาที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตาม แม้ท่อประปาจะเป็นของสำนักงานประปาวังสะพุงซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการประสานให้มีการย้ายออกไปจากแนวการก่อสร้างของตน เพื่อที่จะได้ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา เช่น เตรียมติดต่อประสานงานไว้แต่เนิ่น ๆ เมื่อผู้ฟ้องคดีร้องขอผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้ละเลยเพิกเฉย โดยได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือทำหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อดำเนินการประสานกับสำนักงานประปาวังสะพุงด้วยตนเอง ซึ่งสำนักงานประปาวังสะพุงก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว การพิจารณาดำเนินการย้ายท่อประปาดังกล่าวจะช้าหรือเร็วย่อมขึ้นอยู่กับ การติดตามประสานงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ท่อประปาที่วางฝังขวางแนวการก่อสร้างอยู่ไม่น่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณ์ หรือเหตุที่เกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานได้ ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๒ อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาหนังสือแจ้งขอต่ออายุสัญญาล่าช้าเกินกว่าเวลาอันสมควร นั้นผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานล่าช้า ไม่มีผลงานส่งมอบตามเวลาในงวดงานแต่ละงวด ไม่มีเหตุผลตามสัญญาจ้างข้อ ๒๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๒ แต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ต้องทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปตามลำดับ ไม่อาจข้ามลำดับขั้นตอนไปทำงานอื่นก่อนได้ และผู้ฟ้องคดีได้เตรียมงาน เช่น ตัด ดัด ผูกเหล็กอยู่นอกพื้นที่ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ต้องทำงานและมีผลงานส่งมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้



/ตามกำหนด...

ตามกำหนดเวลาในสัญญา กลับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่เข้าทำงานในพื้นที่จริงในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ช้ากว่าวันที่แจ้งถึง ๔๕ วัน โดยไม่ปรากฏว่ามีผลงานใด ๆ ในพื้นที่ทำงานเลย และที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มอบพื้นที่ก่อสร้างให้ในลักษณะที่พร้อมจะทำงานได้และต้องเสียเวลาในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสานการย้ายท่อประปา นั้น ไม่น่าจะฟังขึ้น และเป็นข้ออ้างที่เป็นระยะเวลาที่ทับซ้อนกับระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่น ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๑/๒๕๔๕ โดยวันส่งมอบงานของทั้งสองสัญญาดังกล่าวก็เป็นวันเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาจ้างในคดีนี้ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนผู้ฟ้องคดีได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอขยายเวลาการทำงานเพียงหนึ่งครั้ง แต่ไม่ได้รับทราบผลการขอขยายเวลา จึงทำการก่อสร้างต่อไป โดยไม่ได้ทักท้วงเพราะประสงค์จะทำให้งานแล้วเสร็จโดยเร็ว

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างตามสัญญาได้ เนื่องจากในตำแหน่งของการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำนั้น ตลอดแนวก่อสร้างมีการวางท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาจังหวัดสระบุรีอยู่ในแนวเขตก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ระงับการก่อสร้างตามสัญญาไว้ พร้อมทั้งมีหนังสือไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ เพื่อขอให้ดำเนินการย้ายท่อประปาดังกล่าวออกจากแนวเขตก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีก่อน พร้อมกับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายอายุสัญญาก่อสร้างให้ด้วย ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเหตุขัดข้องและขอขยายเวลาภายใน ๑๕ วัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ และสัญญาจ้าง ข้อ ๒๐ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยกเหตุดังกล่าวมาอ้างได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดียังได้มีการวางแผนปฏิบัติงานที่ดี มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ครบถ้วน มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการทำงานเพื่อไม่ให้มีปัญหาและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง และเมื่อพบว่าแนวเขตก่อสร้างมีการวางท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาจังหวัดสระบุรีอยู่ตลอดแนว หากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยยังมีได้ทำการย้ายท่อเมนและ



/ท่อจ่ายน้ำ...

ท่อย้ายน้ำประปาออกก่อน จะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความชำรุดต่อทรัพย์สินของทางราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประสานงานให้สำนักงานประปาวังสะพุงย้ายท่อประปาซึ่งวางขวางแนวทางก่อสร้างท่อระบายน้ำออกไป นั้น เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ เป็นปัญหาซึ่งเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของสำนักงานประปาวังสะพุงที่มีไว้เพื่อเป็นสาธารณูปโภคของประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงภาคเอกชนไม่มีอำนาจดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ ทั้งมิใช่ปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนจะทำการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ อันจะถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคตามนัยของประกาศประกวดราคาก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมทำการก่อสร้างตามสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากความล่าช้าในการย้ายท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นลงมือทำงานก่อสร้างได้ และเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องต่ออายุสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุนี้

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่า จะต่ออายุสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลานานเท่าใด เนื่องจากในการออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบุงไสล่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวให้ถือว่าได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงแล้ว นั้น จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาได้รู้ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวว่ามียูก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แล้ว จึงสมควรแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดในทันทีที่เข้าทำสัญญาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงมีผลให้การย้ายท่อประปาออกจากแนวการก่อสร้างล่าช้าออกไปเป็นเวลา ๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๔) ดังนั้น ในการพิจารณาว่าจะสามารถต่ออายุสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลานานเท่าใด จะต้องพิจารณาหักวันที่ล่าช้าจำนวน ๑๓ วัน อันเกิดจากความผิดส่วนหนึ่งของผู้ฟ้องคดีด้วย ออกจากระยะเวลา ๒๘ วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการติดต่อประสานงานเพื่อให้มีการย้ายท่อเมนประปาและท่อน้ำประปาออกจากแนว



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้าง จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาให้กับผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเดิม คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงส่งมอบล่าช้าเพียง ๒๔ วัน เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณเวลาที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบล่าช้าเป็นเวลา ๓๙ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และคำนวณค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๖๓๓ บาท นั้น จึงไม่ถูกต้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ได้รับการขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๕ วัน เป็นเงินจำนวน ๙๓,๗๐๕ บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี เป็นเงินจำนวน ๒,๓๔๒.๕๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เป็นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่า ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะริมถนนย่อมต้องมีสิ่งสาธารณูปโภควางตั้งหรือฝังอยู่ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดไว้ในการประกาศประกวดราคาว่า ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาและทำสัญญาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคก่อนแล้ว ประกอบกับระยะเวลาการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ก็ได้กำหนดไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดที่จะพึงมีในการก่อสร้างโดยรอบคอบตามสภาพของพื้นที่ความเป็นไปได้ของความสำเร็จของงานแล้ว ท่อประปาไม่สามารถย้ายออกได้ทั้งระบบหรือตลอดแนว เพราะจะกระทบการใช้น้ำของประชาชน ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานก่อสร้างไปพร้อมกับการเคลื่อนย้ายในจุดที่จะทำการก่อสร้างโดยไม่ต้องย้ายท่อประปาทั้งระบบ จุดใดไม่ตรงกับแนวท่อประปาก็ดำเนินการก่อสร้างไปได้เลย ส่วนจุดที่ตรงกับแนวก่อสร้าง สำนักงานประปาวังสะพุงจะคอยระวังย้ายแนวท่อประปาให้ทันที เพราะท่อประปาเป็นท่อพีวีซีและท่อพีบี (ท่อยาง) สามารถทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำได้โดยเพียงขยับท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างเล็กน้อยเท่านั้น มิใช่ย้ายท่อประปาทั้งระบบตลอดแนวก่อสร้าง อีกทั้งสำนักงานประปาวังสะพุงมิใช่เป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงทำได้เพียงประสานงานเท่านั้น ไม่สามารถสั่งการให้สำนักงานประปาวังสะพุงย้ายท่อประปาหรือกระทำการอื่นใดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์และกำหนดได้ อีกทั้งโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีรายการก่อสร้างถึง ๑๒ รายการ ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคไปได้โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องขอขยายเวลาทำงาน โดยผู้ฟ้องคดี



/แจ้งเข้า...

แจ้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่เข้าทำงานจริงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ปรากฏตามรายงานการตรวจการจ้างซึ่งเป็นเอกสารราชการ โดยทำงานไปพร้อมกับงานตามสัญญาอื่น เช่น งานตามสัญญาเลขที่ จ.๑/๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีฟ้องขอขยายเวลาและคืนเงินค่าปรับในคดีของศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ ๓๓๑/๒๕๔๕ เช่นเดียวกับคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีคนงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานที่ทำหลายสัญญาพร้อมกัน จึงทำให้งานล่าช้าออกไป จึงเห็นว่า งานล่าช้ามิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้บริหารสัญญาโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีเหตุที่จะขยายเวลาและคืนเงินค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ด้วยการยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงว่า ในตำแหน่งของการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำตลอดแนวเขตก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๔๔ มีการวางท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาเข้าสู่บ้านเรือนราษฎรของสำนักงานประปาวังสะพุงอยู่ในแนวเขตก่อสร้างตลอดแนว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างตามสัญญาได้ และมีอยู่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ และเป็นปัญหาซึ่งเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของสำนักงานประปาวังสะพุงที่มีอยู่เพื่อเป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาคเอกชนไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้ มิใช่ปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนจะทำการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ อันจะถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคตามนัยของประกาศประกวดราคาก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น จึงเป็นปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างตามสัญญาได้ทันที อีกทั้งในสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๔๔ ไม่มีข้อความตอนใดหรือข้อใดระบุว่า ระยะเวลาก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญานั้นได้กำหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ เพราะหากในสัญญาจ้างต้องการให้ระยะเวลาดังกล่าวนั้นรวมเอาเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ไปเพื่อแก้ไขปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ไว้ด้วยแล้ว...

ไว้ด้วยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรจะระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาดังกล่าว เพราะเป็นสัญญาทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายร่างขึ้นให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตาม โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจต่อรองเรื่องอื่นใดในสัญญาได้นอกจากเรื่องราคาก่อสร้าง คำอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการตีความในสัญญาจ้างและประกาศประกวดราคาโดยไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี สำหรับการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี ทำงานตามขั้นตอนของแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ต้องเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบถ้วนในขณะที่เข้าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นถนนขนาดเล็กตั้งอยู่ในย่านชุมชนอันเป็นที่พักอาศัยของราษฎรเป็นจำนวนมาก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะต้องก่อสร้างตามสัญญานั้น เป็นถนนสายหลักสายเดียวที่จะใช้เดินทางมาสู่ถนนใหญ่ ดังนั้น หากสำนักงานประปาวังสะพุงไม่มาทำการย้ายท่อเมนประปาหรือท่อจ่ายน้ำเข้าบ้านเรือนของราษฎร หรือมาระวังคอยย้ายแนวท่อประปาให้ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถเริ่มทำงานตามสัญญาได้ ซึ่งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่จะต้องกระทำในภายหลังนั้นก็จะต้องชะงักไปด้วยเช่นเดียวกัน หรือหากก่อสร้างรายการอื่นไปก่อนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และนำเครื่องจักรหนักเข้าชุดแนวร่องระบายน้ำเพื่อวางท่อระบายน้ำแล้ว สิ่งก่อสร้างดังกล่าวจะต้องชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอย่างแน่นอน แม้สำนักงานประปาวังสะพุงจะไม่ใช้หน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำโครงการเพื่อทำการจัดจ้างก่อสร้างตามสัญญานี้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างไว้ให้พร้อมสำหรับการทำงานก่อสร้างตามสัญญาได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรจะขยายเวลาก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีออกไปอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ขยายเวลาให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทำงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ กรณีอาจเทียบเคียงตามนัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๐๗/๒๕๔๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเกิดความล่าช้าในการย้ายท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ



/เริ่มต้น...

เริ่มต้นลงมือทำงานก่อสร้างได้ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะต้องต่ออายุสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนเงินค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ได้รับการขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๕ วัน เป็นเงิน ๙๓,๗๐๕ บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี เป็นเงินจำนวน ๒,๓๔๒.๕๐ บาท นั้น จึงชอบด้วยเหตุผลและความยุติธรรมแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืน

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากการเคหะแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลตำบลวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุมชน คือ ชุมชนบึงไสล์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างแทนการเคหะแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบึงไสล์ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงให้ถือว่าได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงแล้ว หากเกิดปัญหาจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงมีการทำสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๔๔ วงเงินก่อสร้างจำนวน ๒,๔๙๘,๗๓๙.๑๐ บาท แบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ตามผลงานที่แล้วเสร็จ ระยะเวลาทำงานเริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่อมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ เนื่องจากมีการวางท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาวังสะพุงอยู่ในแนวเขตก่อสร้างตลอดแนว ผู้ฟ้องคดีจึงระงับการก่อสร้างตามสัญญาไว้และได้แจ้งเป็นหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอให้ดำเนินการย้ายท่อประปาดังกล่าวออกจากแนวเขตก่อสร้าง พร้อมกับขอให้ขยายอายุสัญญาก่อสร้างให้



/ต่อมา...

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้ประสานงานกับสำนักงานประปาวังสะพุงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าแนวทางที่จะก่อสร้างรางระบายน้ำโดยไม่ให้กระทบต่อประชาชนในการใช้น้ำประปานั้น ควรทำการก่อสร้างโดยไม่ต้องย้ายท่อประปา หากจุดใดที่ไม่ตรงแนวท่อประปาก็สามารถก่อสร้างได้ ส่วนจุดที่กระทบต่อแนวท่อประปานั้น สำนักงานประปาวังสะพุงจะคอยระวังย้ายแนวท่อทันที และให้ผู้ฟ้องคดีประสานอำนวยความสะดวกในการย้ายท่อประปาดังกล่าวด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าไม่มีตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดี และตัวแทนของสำนักงานประปาวังสะพุงมาชี้แนวเขตและย้ายท่อประปา ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ สำนักงานประปาวังสะพุงและผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการย้ายท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๒๘ วัน ตามจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ได้ เนื่องจากไม่มีกรณีที่จะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่สมควรจะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานหรือขยายระยะเวลาการทำงานตามกำหนดในสัญญาได้ การที่แนววางท่อระบายน้ำมีท่อประปาฝังขวางอยู่นั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเหตุสุดวิสัยจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำงานก่อสร้างต่อไปได้ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างและไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ โดยมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงผลการพิจารณาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไปจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นเวลา ๓๙ วัน ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๖๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรถูกปรับเพียง ๑๑ วัน คือ ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เท่านั้น ส่วนระยะเวลาอีก ๒๘ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นั้น เป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนับวันดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อคิดเป็นค่าปรับกับผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุในการส่งมอบงานล่าช้าไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจาก



/ความล่าช้า...

ความล่าช้าในการย้ายท่อประปาของสำนักงานประปาวังสะพุง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ออกไปอีก ๒๘ วัน พร้อมทั้งคืนค่าปรับจำนวน ๑๗๔,๙๑๖ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องตำแหน่งที่จะก่อสร้างมีท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำของสำนักงานประปาวังสะพุงวางอยู่ตลอดแนวก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีโดยประสานงานกับสำนักงานประปาวังสะพุงจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งเหตุขัดข้องและขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาตามความในข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ แล้ว เมื่อการดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๘ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ กรณีจึงถือได้ว่าระยะเวลา ๒๘ วัน เป็นระยะเวลาที่เหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่า การย้ายท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลวังสะพุงเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานประปาวังสะพุง มิใช่เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตน และแม้ว่าในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบุ่งไสจำนวน ๑๒ โครงการ จะไม่มีข้อกำหนดเรื่องการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างจนกระทั่งได้มีการทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามโครงการครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ย่อมมีหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะส่งมอบแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อทำการก่อสร้างตามสัญญา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคไปได้โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องขอขยายเวลาทำงาน นั้น เห็นว่า การจะให้ผู้ฟ้องคดีทำงาน



/รายการใด...

รายการใดรายการหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคไปก่อนโดยไม่ต้องหยุดงานนั้น อาจทำให้
การส่งมอบงานที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละงวดไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนดไว้
ในสัญญาจ้างซึ่งจะก่อให้เกิดความรับผิดตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีได้ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าว
อ้างมาในคำอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีแจ้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่ได้เข้า
ทำงานจริงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยทำงานไปพร้อมกับงานตามสัญญาอื่น นั้น
เห็นว่า ตามสำเนารายงานการตรวจการจ้างประกอบคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานจริงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่อย่างไรก็ดี อุทธรณ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาให้กับ
ผู้ฟ้องคดีออกไป ๑๕ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดสิ้นสุดสัญญาและพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับ
จำนวน ๙๓,๗๐๕ บาท ให้ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายดำริ วัฒนสิงหะ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายปรีชา พานิชวงศ์

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายจรัญ หัตถกรรม

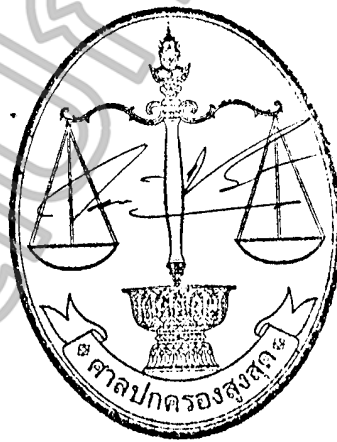
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลเอก นิยม ศันสนาคม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



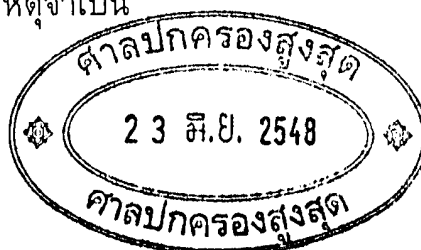
Signature of the Administrative Tribunal of Thailand

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

/มีบันทึกที่ประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๕๘ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายปรีชา พานิขวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ พลเอก นิยม ศันสนาคม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายปรีชา พานิขวงศ์ และ พลเอก นิยม ศันสนาคม พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายอัคราทร จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด